D 10
1à8

REPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

D 539

Cabinet de M. Renaud Van Ruymbeke
Premier juge d'instruction
Pôle financier
5/7 rue des Italiens
75009 Paris

N° du Parquet : **. 1034392063 .**
N° Instruction : **. 2292/10/13 .**
PROCÉDURE CORRECTIONNELLE

Copie certifiée conforme
à l'original
Le Greffier

ORDONNANCE DE SAISIE PENALE IMMOBILIERE

Nous, Renaud VAN RUYMBEKE, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'information ci-dessus référencée, suivie des chefs de :
Abus de biens sociaux, complicité, recel, faits relatifs aux contrats conclus avec le réseau Takieddine/El Assir :
- par la DCNI dans le cadre du contrat Agosta (Pakistan)
- par la Sofresa dans le cadre du contrat Sawari II (Arabie Saoudite)

faits prévus et réprimés par les articles L.242.6-3°, L.242.30 et L.246-2 du Code du Commerce, 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code Pénal

contre : X

- M. ARIS Emmanuel
- M. MENAYAS Gérard, Philippe
- M.GALY DEJEAN René
– Témoins assistés -
–

-Ass. ANTICOR
-M. BLANC-LECLERC Aloïs
-Mme BOGATSKAIA ép. DONNART
-Mme COURBARON Claire ép. LAURENT
-M. DONNART Steven
- Mme DROUET Catherine
-Melle DROUET Emilie
-Melle DROUET Laurie
-Mme DROUET Magali
-M. DROUET Morgan
-Melle DROUET Romane
-Mme LAURENT Emilie ép. BORDET

-M. LAURENT Guillaume
-Mme LAURENT Sandrine ép. AUTIER-LAURENT
-Mme LECARPENTIER Elodie
-M. LECARPENTIER Eric
-Mme LECARPENTIER Evelyne
-Melle LECARPENTIER Pauline
-Mme LECLERC Gisèle
-Mme LECLERC Julie ép. SAINT AUBERT
-Mme LECLERC Sandrine
-Melle LECONTE Caroline
-M. LECONTE Guillaume
-Mme LECONTE Pascale
-M. MAXIMOV Andriy
-Mme NAVET Sandrine ép. LECARPENTIER
-Melle RENARD Noa
-M. SAINT AUBERT Martin

D539/2

- Parties Civiles -

Vu les articles 131-21 et 131-39 du code pénal,
Vu les articles 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale,

La société civile « **SCI SAINTE ANNE** » est propriétaire de trois biens immobiliers sis sur la commune d' ANTIBES,

Il résulte des éléments recueillis par l'information que les biens immobiliers situés au Cap d'Antibes ont pour occupant M. Ziad Takieddine, lequel a organisé son insolvabilité et blanchi de l'argent provenant des commissions liées aux contrats Agosta et Sawari II. M. Takieddine est le véritable propriétaire, via des sociétés écrans de ces biens immobiliers.

M. Takieddine a constitué en 1995 la société civile « SCI SAINTE ANNE » laquelle est propriétaire de biens immobiliers situés au Cap d'Antibes. Le gérant de cette société civile est un gérant de paille, garde du corps de M. Takieddine. La société luxembourgeoise RIVIERA PROPERTY S.A, dont M. Takieddine est le bénéficiaire, détient 5.999 parts de la société civile (sur 6000).

Le financement de l'achat de ces biens immobiliers, acquis en réalité par M.Takieddine les 7 septembre 1995 et 1er septembre 1998, et des importants travaux de rénovation est tout aussi opaque que le sont les droits de propriété. Les circuits opaques mis en place pour ces financements, qui constituent des opérations de blanchiment, font l'objet de commissions rogatoires internationales. Il ressort des investigations menées que M. Takieddine dispose de comptes au Liban, au Luxembourg, en Suisse, à Jersey au nom de sociétés écrans telles que la société luxembourgeoise RIVIERA PROPERTY S.A.

Il est d'ores et déjà établi que l'acquisition de ces biens immobiliers fait suite à l'encaissement par M. Takieddine d'importants paiements résultant de la conclusion des contrats conclus en 1994 en Arabie Saoudite (Sawari II) et au Pakistan (Agosta), visés par l'information. Il existe une adéquation à la fois dans le temps et sur les montants entre les sommes encaissées et celles investies en toute opacité, *via* un réseau de structures *offshore*, par M. Takieddine dans ses terrains et sa villa du Cap d'Antibes confortant le fait que cette acquisition a été financée par ces paiements et constitue le produit du recel des abus de biens sociaux. Il est à craindre que M. Takieddine, qui est actuellement en instance de divorce -contentieux- avec son épouse et réside régulièrement au Liban et en Grande Bretagne et a organisé son insolvabilité, ne mette en vente l'intégralité de ses biens et tente de se soustraire à ses obligations.

Ces immeubles encourent donc la confiscation en tant que produit de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux, conformément aux articles 131-21 et 131-39 du code pénal et 321-9 du

même code.

D 539/3

L'article 131-21 du code pénal en son alinéa 3 permet la confiscation du produit d'une infraction entre les mains d'une société civile. Si en effet le propriétaire apparent des biens immeubles n'est pas Ziad Takieddine, ces biens sont la propriété d'une société civile constituée sur son ordre et à son profit, société civile dont les parts sont détenues par une société Luxembourgeoise dont M. Takieddine est le bénéficiaire.

En l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation. Il est donc nécessaire de procéder à la saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation.

PAR CES MOTIFS

-Ordonnons la saisie pénale des biens immeubles suivants :

Immeuble N°1 :

Sur la commune d'ANTIBES au 43 avenue des Pins, une maison d'habitation dénommée villa la Gaillarde comprenant 4 bâtiments et un terrain, figurant au cadastre de la manière suivante :

Commune	Section	N°
ANTIBES (06600)	BX	104

Bien acquis le ***07 septembre 1995***, par acte de Maître FENASSE Henri, notaire à NICE et publié le ***18 septembre 1995*** à la conservation des hypothèques de GRASSE, 1er bureau, sous la référence de volume ***1995P6871.***

Immeuble N°2 :

Sur la commune d'ANTIBES au 41 avenue des Pins, une propriété composée d'une villa, figurant au cadastre de la manière suivante:

Commune	Section	N°
ANTIBES (06600)	BX	105

Bien acquis le ***01 septembre 1998***, par acte de Maître FENASSE Henri, notaire à NICE et publié le ***23 octobre 1998*** à la conservation des hypothèques de GRASSE, 1er bureau sous la référence de volume ***1998P8562.***

Immeuble N°3 :

Sur la commune d'ANTIBES au 62 boulevard Gardiole Bacon, une propriété dite la maison de Françoise, figurant au cadastre de la manière suivante:

Commune	Section	N°
ANTIBES (06600)	BX	106

Bien acquis le ***01 septembre 1998***, par acte de Maître FENASSE Henri, notaire à NICE et publié le **09 novembre** ***1998*** à la conservation des hypothèques de GRASSE, 1er bureau sous la référence de volume ***1998P9032.***

Biens immeubles tous trois grevés d'une hypothèque conventionnelle publiée le 14/01/2005 sous la

D 539/4

référence 2005V209 d'un montant de 3 505 000€ en principal et 701 000€ en accessoires au profit de la banque BNP PARIBAS,

Biens immeubles n°1, 2 et 3 dont est propriétaire :

« **SCI SAINTE ANNE** », société civile, dont le siège social est 43 Avenue des Pins du Cap d'Antibes, 06160 JUAN-LES-PINS (FRANCE) et immatriculée **402 118 673 R.C.S. ANTIBES,** dont le gérant associé est : MALI YASSINE-PATRICK BASS MARCEL, né le 14/11/1956 à PARIS 12 (75), de nationalité Française, demeurant 1 Rue de La Pérouse, 78150 LE CHESNAY.

Rappelons que conformément à l'article 706-145 du code de procédure pénale, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale et qu'en outre, dès publication de cette saisie pénale au bureau des hypothèques compétent, la saisie est opposable aux tiers et suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien.

Rappelons également que conformément à l'article 706-143 du même code, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation, qu'il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat, et que, tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du magistrat qui en a ordonné la saisie. Ce magistrat est également compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, dans les conditions prévues à l'article 706-144 du code de procédure pénale.

Rappelons enfin que conformément à l'article 706-151 du code de procédure pénale, les formalités de publication de la saisie pénale d'un immeuble sont réalisées par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) et qu'en outre, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble.

Fait en notre cabinet le.....7 SEP 2011

LE JUGE D'INSTRUCTION

Renaud VAN RUYMBEKE

NOTIFICATIONS

Ordonnance notifiée le 7/09/2011 *(date)* au Procureur de la République.

Ordonnance notifiée le ..... *(date)* à ..... ***(Propriétaire du bien saisi)*** la SCI Sainte An

Ordonnance notifiée le 7 SEP 2011 *(date)* à ..... ***(Tiers ayant des droits sur le bien)*** M Zied Takieddine

par remis d'une copie par lettre recommandée -

le greffier

COUR D'APPEL
DE PARIS

TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE
DE PARIS

CABINET DE
M. RENAUD VAN RUYMBEKE
PREMIER JUGE D'INSTRUCTION

N° DU PARQUET : .
1034392063 .
N° INSTRUCTION : **. 2292/10/13**
.

SOIT TRANSMIS

Le Premier Juge d'Instruction

DS 39/5

à

M. Le procureur de la République

Section F 2

Paris, le 2 septembre 2011

En ayant l'honneur de vous notifier la présente ordonnance rendue ce jour :

- ordonnance de saisie pénale immobilière : 3 biens immeubles à Antibes propriété de la SCI SAINTE ANNE

vu au parquet
le 21/9/2011

N. HEITZ
Vice-procureur

Le Greffier,

cerfa
N° 11196*02
DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

COPIE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 3265-SD
(06-2010)
@internet-DGFiP

D 539/6

Formule de publication

(pour l'établissement d'expéditions, copies, extraits d'actes ou décisions judiciaires à publier)

BUREAU DES HYPOTHÈQUES	DÉPÔT	DATE VOL N°
	TAXES : SALAIRES : TOTAL	

REPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Cabinet de M. Renaud Van Ruymbeke
Premier juge d'instruction
Pôle financier
5/7 rue des Italiens
75009 Paris

N° du Parquet : **. 1034392063 .**
N° Instruction : **. 2292/10/13 .**
PROCÉDURE CORRECTIONNELLE

ORDONNANCE DE SAISIE PENALE IMMOBILIERE

Nous, Renaud VAN RUYMBEKE, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'information ci-dessus référencée, suivie des chefs de :
Abus de biens sociaux, complicité, recel, faits relatifs aux contrats conclus avec le réseau Takieddine/El Assir :
- par la DCNI dans le cadre du contrat Agosta (Pakistan)
- par la Sofresa dans le cadre du contrat Sawari II (Arabie Saoudite)

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, auprès de la conservation des hypothèques, un droit d'accès et un droit de rectification.

faits prévus et réprimés par les articles L.242.6-3°, L.242.30 et L.246-2 du Code du Commerce, 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code Pénal

contre : X

- M. ARIS Emmanuel
- M. MENAYAS Gérard, Philippe
- M.GALY DEJEAN René
-Témoins assistés -

-Ass. ANTICOR
-M. BLANC-LECLERC Aloïs
-Mme BOGATSKAIA ép. DONNART
-Mme COURBARON Claire ép. LAURENT
-M. DONNART Steven
-Mme DROUET Catherine
-Melle DROUET Emilie
-Melle DROUET Laurie
-Mme DROUET Magali
-M. DROUET Morgan
-Melle DROUET Romane
-Mme LAURENT Emilie ép. BORDET
-M. LAURENT Guillaume
-Mme LAURENT Sandrine ép. AUTIER-LAURENT
-Mme LECARPENTIER Elodie
-M. LECARPENTIER Eric
-Mme LECARPENTIER Evelyne
-Melle LECARPENTIER Pauline
-Mme LECLERC Gisèle
-Mme LECLERC Julie ép. SAINT AUBERT
-Mme LECLERC Sandrine
-Melle LECONTE Caroline
-M. LECONTE Guillaume
-Mme LECONTE Pascale
-M. MAXIMOV Andriy
-Mme NAVET Sandrine ép. LECARPENTIER
-Melle RENARD Noa
-M. SAINT AUBERT Martin

- Parties Civiles -

Vu les articles 131-21 et 131-39 du code pénal,

Vu les articles 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale,

La société civile « **SCI SAINTE ANNE** » est propriétaire de trois biens immobiliers sis sur la commune d' ANTIBES,

Il résulte des éléments recueillis par l'information que les biens immobiliers situés au Cap d'Antibes ont pour occupant M. Ziad Takieddine, lequel a organisé son insolvabilité et blanchi de l'argent provenant des commissions liées aux contrats Agosta et Sawari II. M. Takieddine est le véritable propriétaire, via des sociétés écrans de ces biens immobiliers.

M. Takieddine a constitué en 1995 la société civile « SCI SAINTE ANNE » laquelle est propriétaire de biens immobiliers situés au Cap d'Antibes. Le gérant de cette société civile est un gérant de paille, garde du corps de M. Takieddine. La société luxembourgeoise RIVIERA PROPERTY S.A, dont M. Takieddine est le bénéficiaire,

substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du magistrat qui en a ordonné la saisie. Ce magistrat est également compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, dans les conditions prévues à l'article 706-144 du code de procédure pénale.

Rappelons enfin que conformément à l'article 706-151 du code de procédure pénale, les formalités de publication de la saisie pénale d'un immeuble sont réalisées par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) et qu'en outre la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble.

Fait en notre cabinet le 02 septembre 2011
LE JUGE D'INSTRUCTION
Renaud VAN RUYMBEKE
« **SIGNÉ** »

CERTIFICATIONS

Je soussigné, Renaud VAN RUYMBEKE, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de PARIS, certifie :

- que la présente copie de l'ordonnance de saisie pénale d'un bien immobilier établie sur **5 pages** est conforme à l'original.

- que les identités des propriétaires telles qu'elles figurent dans l'ordonnance m'ont été régulièrement justifiées notamment en ce qui concerne la société civile « **SCI SAINTE ANNE** », au vue d'un extrait de son immatriculation au **R.C.S. d'ANTIBES** sous le numéro **402 118 673.**

À PARIS, le 02/ 09/ 2011
LE JUGE D'INSTRUCTION

En cas de rejet :

saisine@agrasc.gouv.fr

renaud.van-ruymbeke@justice.fr